ATTI DEL WEBINAR · GUIDA PRATICA · EDIZIONE NOVEMBRE 2026

The Legal Mind Within Digital Product Design

Il Giurista Designer nel Prodotto

Atti del Webinar & Guida Pratica al Legal Design, Value Sensitive Design e Compliance Preventiva



Michele Pozzo
Avvocato, legal designer

Legal design · UX · Compliance

Nota sulla realizzazione

Questa guida è stata realizzata con strumenti di intelligenza artificiale ed è stata progettata dal Legal Designer **Michele Pozzo**.

Come usare questa guida

Questa guida raccoglie gli atti del webinar **“The Legal Mind Within Digital Product Design”** e li trasforma in uno strumento di lavoro. È scritta per chi costruisce prodotti digitali: product owner, designer, sviluppatori, persone del business e, naturalmente, giuristi.

Ogni sezione si legge in pochi minuti e usa sempre gli stessi blocchi. Li riconosci dal titolo e dall’icona, anche stampando in bianco e nero.

Takeaway operativo

Le azioni da portare nel prossimo sprint.

Istruzioni per il designer

Come tradurre il principio in schermate, componenti e microcopy.

Attenzione

Trappole, eccezioni e punti in cui la norma è più severa di quanto sembra.

Esempio

Una persona, un problema reale, una soluzione di design.

In fondo a ogni sezione trovi la tabella **“Riferimenti di questa sezione”**: ogni norma citata, in una riga di parole semplici.

Indice

01	Il legale “nel” prodotto	p. 4
02	Il team multidisciplinare e la co-responsabilità	p. 7
03	Dalla compliance formale ai diritti fondamentali	p. 10
04	Legal design: trasparenza e documentazione dinamica	p. 14
05	Accessibilità digitale: oltre la spunta burocratica	p. 18
06	Value Sensitive Design	p. 21
07	Intelligenza artificiale, FRIA e centralità dell’umano	p. 24
08	Linguaggio comune e traduzione dei requisiti	p. 27
09	Errori comuni e medicina legale preventiva	p. 30
10	Business, ESG e roadmap per il team	p. 32
+	Glossario, riferimenti e nota finale	p. 34

01 SEZIONE 1 · CAMBIO DI PARADIGMA

Il legale non è più l'uomo del "no". Lavora dentro il prodotto.

Il giurista designer non revisiona il prodotto alla fine: lo progetta insieme al team, dall'idea al rilascio.

> ⚖ **IN UNA FRASE**
>
> Il diritto entra nello sprint come una competenza di progetto, non come un controllo esterno che arriva a pochi giorni dal lancio.

La rottura con la consulenza tradizionale

Nel modello classico il legale è un consulente esterno "in toga". Riceve un prodotto quasi finito, lo legge e restituisce un parere. Per il team quel momento è un timore antico: l'arrivo del legale a ridosso del lancio.

- **Interviene tardi**, quando cambiare una schermata costa già codice, test e ritardi.
- **Parla un'altra lingua**: pareri astratti invece di soluzioni da implementare.
- **Diventa un collo di bottiglia**: blocca funzionalità o aggiunge complessità dell'ultimo minuto.

Il mercato digitale chiede un cambio di paradigma: il giurista deve **vivere dentro lo sprint**, non orbitare intorno al progetto. Così le frizioni normative si risolvono prima di diventare codice.

Vivere il prodotto ed esserne il primo utente

Lavorare "nel" prodotto significa conoscerlo a fondo, usarlo ogni giorno, immedesimarsi in chi lo riceverà. Il test più semplice è anche il più severo: **lo sceglierei io, da utente?**

> “Sono un giurista che lavora all’interno del proprio prodotto, nel senso di viverlo appieno, conoscerlo appieno e in qualche modo immedesimarsi in quello che sarà poi il destinatario del prodotto, anche cercando di essere il primo che lo sceglierebbe.”
>
> Michele Pozzo, dal webinar

Dalla prescrizione al valore etico

✗ Legale “intorno” al prodotto	✓ Giurista designer “nel” prodotto
✗ Prescrive obblighi e divieti	✓ Propone soluzioni conformi e usabili
✗ Arriva a prodotto finito	✓ Partecipa dalla discovery
✗ Misura il successo in “rischi evitati”	✓ Misura il successo in fiducia degli utenti
✗ Scrive per altri giuristi	✓ Scrive per le persone che usano il prodotto

Manifesto del Giurista Designer

1. **Sto nel prodotto, non intorno.** Partecipo a discovery, prototipazione, sviluppo e rilascio.
2. **Sono il primo utente.** Uso il servizio come lo userebbe chi lo sceglie.
3. **Propongo, non solo vieto.** Ogni “no” arriva con un’alternativa realizzabile.
4. **Parto dai diritti, non dalle caselle.** La norma protegge una persona, non un archivio.
5. **Scrivo per chi legge.** Testi chiari, brevi, accessibili.
6. **Prevengo.** Intervengo prima che il problema diventi codice.
7. **Rispondo del risultato.** Sono co-responsabile del prodotto e del feedback degli utenti.

Takeaway operativo

1. Invita il legale alla prossima sprint planning, non solo alla review finale.
2. Chiedigli di usare il prodotto per una settimana come un utente qualunque.
3. Trasforma ogni sua osservazione in una user story con criteri di accettazione.

02 SEZIONE 2 · TEAM E CO-RESPONSABILITÀ

Un solo tavolo, un solo prodotto. Lo stesso diritto di parola.

Il giurista designer non è un revisore: è un co-proprietario del prodotto, con voce in capitolo fin dal primo prototipo.

> **IN UNA FRASE**
>
> La conformità diventa una responsabilità condivisa: quando il legale risponde dell'esperienza utente quanto il lead developer, smette di dare pareri astratti e inizia a progettare soluzioni.

Le figure del team

Chi fa cosa nel team multidisciplinare

Ruolo	Che cosa porta al prodotto
Product Owner	Il capitano della nave, il capo-équipe. Tiene la visione, ordina il backlog, fa la sintesi tra le voci del team.
UX/UI Designer	Bisogni degli utenti, flussi, interfacce, microcopy, test di usabilità.
Dev frontend e backend	Fattibilità tecnica, architettura, sicurezza, qualità del codice, dati.
Finance e Business	Sostenibilità economica, modello di ricavo, metriche di conversione e retention.
Legal Officer (giurista designer)	Diritti degli utenti, requisiti normativi tradotti in componenti, prevenzione dei rischi, testi chiari.

Co-responsabilità: sul prodotto e sul feedback

Nel team Agile nessuno “consegna e se ne va”. Il risultato si misura sull’esperienza reale delle persone. Per questo anche il giurista legge le recensioni, i ticket del supporto e i dati di abbandono: un reclamo su un recesso complicato è un problema legale **e** un problema di design.

Parità di voto fin dalla prototipazione

Il giurista siede allo stesso tavolo con lo stesso “diritto di voto”. Entra quando un’idea è ancora un wireframe, perché lì cambiare costa un tratto di matita. Il product owner resta il capitano e decide nei casi di conflitto, ma ascolta tutte le voci con lo stesso peso.

Matrice delle responsabilità condivise nel team Agile

Attività	PO	UX/UI	Dev	Business	Legal
Discovery e visione	Guida	Co-decide	Contribuisce	Co-decide	Co-decide
Ricerca utenti e valori	Co-decide	Guida	Informato	Contribuisce	Co-decide
Prototipo e flussi	Co-decide	Guida	Contribuisce	Contribuisce	Co-decide
Testi legali e microcopy	Contribuisce	Co-decide	Informato	Informato	Guida
Sviluppo e sicurezza	Informato	Contribuisce	Guida	Informato	Contribuisce
Rilascio (Definition of Done)	Guida	Co-decide	Co-decide	Co-decide	Co-decide
Feedback e miglioramento	Guida	Co-decide	Co-decide	Co-decide	Co-decide

Legenda. Guida: porta l’attività e ne risponde. Co-decide: ha diritto di voto. Contribuisce: dà input. Informato: viene aggiornato.

Istruzioni per il designer

- Condividi il file di design con il legale dalla prima bozza, con permessi di commento.
- Segna nei frame i punti “sensibili”: raccolta dati, consensi, pagamenti, decisioni automatiche.
- Porta il legale ai test di usabilità: vedere un utente confuso vale più di dieci pareri.

Takeaway operativo

1. Aggiungi il legale come membro del team, non come stakeholder esterno.
2. Inserisci un criterio legale nella Definition of Done (per esempio: “testi verificati, consensi tracciati”).
3. Pubblica la matrice delle responsabilità e rivedila ogni trimestre.

La privacy non è una checklist. È un diritto della persona.

Designer e giuristi hanno lo stesso obiettivo: percorsi semplici, fluidi e onesti, senza trappole per l'utente.

> **IN UNA FRASE**
>
> Dietro ogni campo di un form c'è una persona con una dignità da rispettare: la norma serve a proteggerla, non a riempire caselle.

Stesso obiettivo: frictionless, senza dark pattern

La UX cerca percorsi senza attrito. Il diritto chiede scelte libere e informate. Le due cose coincidono quasi sempre. Si separano solo quando qualcuno usa il design per **spingere l'utente contro il suo interesse**: sono i **dark pattern**, o design ingannevole.

- Il pulsante "Accetta" grande e colorato, il "Rifiuta" nascosto in un link grigio.
- La casella del consenso marketing già spuntata.
- L'abbonamento che si attiva in un clic e si disdice solo per telefono.

Il Digital Services Act vieta alle piattaforme online interfacce che ingannano o manipolano gli utenti (art. 25). Il GDPR chiede che revocare il consenso sia facile quanto darlo (art. 7, par. 3).

Tornare al primo anno di giurisprudenza

Le norme di settore si moltiplicano: GDPR, Codice del consumo, DSA, AI Act, European Accessibility Act. Inseguirle una per una porta a una compliance frammentata. Il giurista designer fa un passo indietro e torna ai principi che conosce dal primo anno: **Costituzione e diritti umani**.

- **Art. 2 Cost.**: i diritti inviolabili della persona.
- **Art. 3 Cost.**: pari dignità sociale e dovere di rimuovere gli ostacoli.
- **Art. 41 Cost.**: l'iniziativa economica è libera, ma non può svolgersi in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Dalla norma alla dignità

La protezione dei dati non nasce con il GDPR. Ha radici più profonde:

- **Convenzione 108 del Consiglio d'Europa (1981)**, il primo trattato internazionale vincolante sulla protezione dei dati, aggiornato nel 2018 ("Convenzione 108+").
- **Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Carta di Nizza)**: dignità umana (art. 1), rispetto della vita privata (art. 7), protezione dei dati personali (art. 8).

✗ Approccio burocratico	✓ Approccio valoriale
✗ Spunta le caselle normative	✓ Usa la norma per proteggere l'utente
✗ "Nasconde" le informative per non rallentare il flusso	✓ Vede la trasparenza come fondamento del rapporto
✗ Scivola facilmente nei dark pattern	✓ L'utente non si sente violato né lasciato solo

Esempio: ripensare un form di contatto

Giulia vuole solo chiedere un preventivo. Il form le chiede data di nascita e telefono, e le fa accettare la newsletter per poter inviare.

Prima

Nome*

Data di nascita*

gg/mm/aaaa

Telefono*

Ho letto la privacy policy e accetto newsletter e offerte dei partner*

Invia

Dopo

Come ti chiami?

Email per la risposta

La usiamo solo per risponderti. Come trattiamo i dati

Voglio ricevere la newsletter (facoltativo)

Chiedi il preventivo

Meno campi (minimizzazione, art. 5 GDPR), informativa breve nel punto giusto (art. 13), consenso marketing separato e non preselezionato (art. 7). E il form converte meglio, perché chiede meno.

Takeaway operativo

1. Per ogni campo chiediti: serve davvero per questo scopo? Se no, eliminalo.
2. Dai al pulsante “Rifiuta” la stessa evidenza di “Accetta”.
3. Rendi la disdetta e la revoca facili quanto l’iscrizione.

Riferimenti di questa sezione

Norma	In parole semplici
`Artt. 2, 3, 41 Cost.`	Diritti inviolabili, pari dignità, impresa libera ma rispettosa della persona.
`Carta UE, artt. 1, 7, 8`	Dignità, vita privata, protezione dei dati come diritti fondamentali.
`Conv. 108 (1981) e 108+`	Primo trattato internazionale sulla protezione dei dati.
`GDPR, artt. 5, 7, 13`	Dati minimi, consenso libero e revocabile, informativa al momento della raccolta.
`DSA, art. 25`	Niente interfacce ingannevoli o manipolative sulle piattaforme online.

04 SEZIONE 4 · ART. 12 GDPR · ART. 116 TUB · REG. IVASS 41/2018

Ottanta pagine non informano nessuno. La trasparenza si progetta.

Il legal design è un metodo per essere conformi davvero: informazioni che le persone leggono, capiscono e usano.

IN UNA FRASE

Il legal design applica il design centrato sulla persona ai contenuti giuridici: è l'applicazione pratica dell'obbligo di dare informazioni concise, trasparenti, intelligibili e facilmente accessibili.

Il legal design come metodo di conformità

L'**art. 12 GDPR** non chiede solo di informare: chiede di farlo "in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro". Prevede anche la possibilità di usare icone standardizzate. Un testo corretto ma illeggibile, quindi, non è pienamente conforme.

Lo stesso principio vale nei settori regolati:

- **Banca**: la trasparenza bancaria (art. 116 e seguenti del Testo Unico Bancario e disposizioni della Banca d'Italia) chiede documenti chiari e confrontabili.
- **Assicurazioni**: il Regolamento IVASS n. 41/2018 disciplina l'informativa precontrattuale, con documenti sintetici e standardizzati (i DIP).

Essere "compliant" è il requisito minimo. Essere davvero comprensibili è una scelta di brand.

Le alternative al muro di testo

Dal contratto di 80 pagine ai contenuti integrati nell'esperienza

Formato	Come funziona	Quando usarlo
Informativa stratificata (layered notice)	Livello 1: una frase nel punto di raccolta. Livello 2: sintesi per temi. Livello 3: testo completo.	Privacy, cookie, termini di servizio
Componenti dinamiche	Il testo cambia in base alle scelte dell'utente (piano, Paese, prodotto).	Contratti con molte varianti
Informazione just-in-time	Un tooltip o un pannello appare quando serve, accanto all'azione.	Permessi dell'app, pagamenti, condivisione
Video e schermate interattive	Spiegano in 60 secondi le clausole che contano di più, con sottotitoli e trascrizione.	Prodotti finanziari e assicurativi
Dashboard dei diritti	Un'area dell'account dove vedere e cambiare consensi, scaricare i dati, recedere.	Ogni servizio con account

Istruzioni per il designer: un pattern di layered notice

`Livello 1 · accanto al campo`

Usiamo la tua email solo per inviarti la ricevuta. Scopri di più

`Livello 2 · pannello`

Chi tratta i dati · Perché · Per quanto tempo · Con chi li condividiamo · I tuoi diritti

`Livello 3 · pagina completa`

Informativa integrale, con indice cliccabile e data di aggiornamento.

Ogni livello è completo per ciò che dice: il primo non deve nascondere nulla di sorprendente.

La documentazione legale come leva di marca

Pensa alla differenza tra 80 pagine di contratto bancario in legalese e un percorso con video brevi e schermate interattive. Il secondo riduce le chiamate al supporto, abbassa l'abbandono nel funnel e posiziona l'azienda come innovativa. I documenti legali sono parte del prodotto: hanno un tono di voce, un design, una qualità percepita.

Checklist di legal design per content designer

- [ ] Il testo risponde alle domande dell'utente, non segue l'ordine degli articoli di legge.
- [ ] Frasi brevi, voce attiva, una idea per frase.
- [ ] Termini tecnici spiegati alla prima occorrenza.
- [ ] Le informazioni sorprendenti o svantaggiose sono in evidenza, non in fondo.
- [ ] Ogni informazione compare nel momento in cui serve.
- [ ] Titoli, elenchi e tabelle rendono il testo scorribile.
- [ ] Contrasto, dimensione del testo e struttura sono accessibili.
- [ ] Il testo è stato testato con utenti reali, non solo approvato dal legale.
- [ ] C'è una data di aggiornamento e un riepilogo delle modifiche.

Riferimenti di questa sezione

Norma	In parole semplici
`GDPR, art. 12`	Informazioni concise, chiare, accessibili; possibili icone standardizzate.
`GDPR, artt. 13-14`	Che cosa deve dire l'informativa.
`TUB, art. 116 e ss.`	Trasparenza di condizioni e costi nei servizi bancari.
`Reg. IVASS 41/2018`	Informativa precontrattuale assicurativa chiara e standardizzata.

Accessibile non è una spunta. È non lasciare indietro nessuno.

L'European Accessibility Act ha reso l'accessibilità un obbligo per molti prodotti e servizi digitali. Il giurista designer la tratta come un valore.

IN UNA FRASE

Un prodotto accessibile è utilizzabile da tutte le persone, con disabilità permanenti, temporanee o legate alla situazione, senza percorsi separati.

Compliant o virtuoso?

✗ Solo compliant	✓ Virtuoso
✗ Audit una volta, prima del lancio	✓ Accessibilità nel design system e nella Definition of Done
✗ Dichiarazione di accessibilità copiata da un modello	✓ Test con tecnologie assistive a ogni rilascio
✗ Overlay automatici che "sistemano" la pagina	✓ Persone con disabilità coinvolte nella ricerca
✗ Nessun test con persone con disabilità	✓ Canale semplice per segnalare le barriere

Che cosa cambia con l'European Accessibility Act

La Direttiva (UE) 2019/882, recepita in Italia con il D.Lgs. 82/2022, si applica dal **28 giugno 2025**. Riguarda, tra gli altri:

- commercio elettronico (siti e app che vendono a consumatori);
- servizi bancari per i consumatori;

- e-book e relativi software di lettura;
- servizi di comunicazione elettronica e alcuni servizi di trasporto passeggeri.

Il riferimento tecnico è la norma armonizzata **EN 301 549**, che per il web richiama le WCAG. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate, ma il mercato premia comunque chi è accessibile.

28/06/2025
Data di applicazione dell'EAA ai nuovi prodotti e servizi

28/06/2030
Fine del periodo transitorio per i servizi forniti con prodotti già in uso o contratti già in essere

3
Tipi di disabilità da considerare: permanente, temporanea, situazionale

Includere chi oggi non vedi

L'accessibilità non riguarda solo una minoranza. Riguarda Marco, cieco, che usa un lettore di schermo. Ma anche Sara, con il braccio ingessato per sei settimane. E chiunque legga il telefono sotto il sole, o con un bambino in braccio. Progettare per i casi più difficili migliora il prodotto per tutti.

⚠ 3 errori di accessibilità da evitare nei layout di prodotto

1. **Comunicare solo con il colore.** Un campo con errore segnato solo in rosso non esiste per chi non distingue i colori. Aggiungi testo e icona: "Inserisci un'email valida".
2. **Testo illeggibile o non testuale.** Contrasto basso, informative in immagine, PDF non taggati: per un lettore di schermo sono pagine vuote.
3. **Componenti che non si usano da tastiera.** Un cookie banner che intrappola il focus, o un menu che si apre solo al passaggio del mouse, blocca l'utente prima ancora di iniziare.

Takeaway operativo

1. Inserisci i criteri di accessibilità nei componenti del design system, così ogni schermata li eredita.
2. Aggiungi alla Definition of Done un test da tastiera e uno con lettore di schermo.
3. Rendi accessibili anche i documenti legali: sono parte del servizio.

Riferimenti di questa sezione

Norma	In parole semplici
`Dir. (UE) 2019/882`	European Accessibility Act: requisiti di accessibilità per prodotti e servizi.
`D.Lgs. 82/2022`	Recepimento italiano dell'EAA.
`EN 301 549`	Norma tecnica armonizzata; per il web richiama le WCAG.
`Art. 3 Cost.`	Rimuovere gli ostacoli che limitano l'uguaglianza delle persone.

06 SEZIONE 6 · VALUE SENSITIVE DESIGN

Oltre i bisogni.
Progettare con i valori delle persone.

Chiedere “che cosa ti serve?” non basta più. Il Value Sensitive Design chiede anche: “che cosa conta per te?”

> **IN UNA FRASE**
>
> Il Value Sensitive Design (VSD) è un metodo che integra i valori umani, come privacy, autonomia, equità e fiducia, in tutto il processo di progettazione della tecnologia.

Che cos’è il Value Sensitive Design

Il VSD nasce negli anni Novanta dal lavoro di Batya Friedman e colleghi all’Università di Washington. Si basa su tre indagini che si alimentano a vicenda:

- **Concettuale**: quali valori sono in gioco? Chi sono gli stakeholder, diretti (chi usa il prodotto) e indiretti (chi ne subisce gli effetti senza usarlo)?
- **Empirica**: come vivono quei valori le persone reali? Si indaga con interviste, osservazione, test.
- **Tecnica**: quali scelte di architettura e di interfaccia sostengono o tradiscono quei valori?

L’evoluzione del product management passa dall’indagine dei soli bisogni (**needs**) all’integrazione dei valori. La domanda guida diventa: **come impatta questa innovazione sui diritti fondamentali?**

Uno standard da affiancare alla ricerca UX

Il VSD non sostituisce interviste e test di usabilità: li arricchisce. Alle domande sul “cosa” e sul “come” aggiunge quelle sul “perché conta” e “per chi”. Può diventare uno standard di team, con un template e un momento fisso nel ciclo di discovery.

Oltre i numeri del tracking

Spesso le aziende hanno budget ampi per il tracciamento analitico dei comportamenti, ma faticano a trovare tempo per intervistare gli utenti sull'impatto emotivo e valoriale del prodotto. I dati dicono **che cosa** fa l'utente. Non dicono come si sente, se si fida, se si sente rispettato. Il giurista designer colma questo divario e ricorda che la tecnologia è un atto umano.

Esempio: una tensione tra valori

Un'app di fitness vuole condividere i progressi con gli amici per aumentare la motivazione. Il valore "socialità" entra in tensione con "privacy" e "benessere" (chi è in difficoltà potrebbe sentirsi giudicato). La soluzione VSD: condivisione disattivata di default, scelta granulare di cosa e con chi condividere, nessun confronto pubblico non richiesto.

Guida step-by-step: Value-Oriented User Research

1. **Mappa gli stakeholder.** Diretti e indiretti: chi usa, chi è nei dati, chi è escluso, chi subisce le decisioni.
2. **Elenca i valori in gioco.** Parti da privacy, autonomia, equità, fiducia, dignità, inclusione, sicurezza.
3. **Prepara domande valoriali.** “Quando ti sei sentito rispettato da un’app?” “Cosa non vorresti mai che succedesse con questi dati?”
4. **Conduci le interviste.** Includi persone fragili o meno rappresentate. Ascolta le emozioni, non solo le preferenze.
5. **Individua le tensioni.** Dove due valori si scontrano (personalizzazione e privacy, velocità e controllo)?
6. **Traduci in requisiti.** Ogni valore diventa un criterio di accettazione verificabile.
7. **Verifica nei test.** Nei test di usabilità controlla anche: l’utente ha capito? si è sentito libero di scegliere?

Takeaway operativo

1. Aggiungi tre domande valoriali al tuo script di intervista standard.
2. Per ogni epic, scrivi accanto ai bisogni anche i valori che tocca.
3. Dedica alla ricerca qualitativa una quota fissa del budget di analytics.

07 SEZIONE 7 · AI ACT · GDPR, ARTT. 22 E 35

La macchina automatizza. L’umano garantisce.

Con l’intelligenza artificiale non basta tracciare ciò che l’utente fa: bisogna capire come l’automazione incide sulla sua vita.

IN UNA FRASE

La FRIA è la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali che l’AI Act chiede prima di usare alcuni sistemi di IA ad alto rischio; lo human-in-the-loop è la garanzia che una persona possa capire, controllare e correggere la macchina.

La FRIA nell’AI Act

L’**art. 27 dell’AI Act** obbliga alcuni **deployer** (chi usa il sistema di IA) a valutare l’impatto sui diritti fondamentali prima del primo utilizzo di un sistema ad alto rischio. Riguarda in particolare:

- gli enti pubblici e i privati che forniscono servizi pubblici;
- chi usa l’IA per valutare il merito creditizio delle persone o per prezzi e rischi nelle assicurazioni vita e malattia.

La FRIA descrive i processi, le persone coinvolte, i rischi specifici di danno, le misure di sorveglianza umana e cosa fare se il rischio si concretizza. I risultati vanno notificati all’autorità di vigilanza del mercato.

⚠ Attenzione alle date

Il calendario degli obblighi per i sistemi ad alto rischio è stato oggetto di proposte di rinvio (pacchetto “Digital Omnibus”). Verifica la data vigente prima di pianificare.

Human-in-the-loop e art. 22 GDPR

L'**art. 22 GDPR** dà alla persona il diritto di non essere sottoposta a una decisione basata **unicamente** su un trattamento automatizzato che produce effetti giuridici o incide in modo analogo e significativo su di lei. Quando una decisione di questo tipo è ammessa (per esempio perché necessaria per un contratto o basata sul consenso esplicito), l'utente ha almeno diritto di **ottenere l'intervento umano, esprimere la propria opinione e contestare la decisione**.

L'AI Act aggiunge la **sorveglianza umana** come requisito di progettazione dei sistemi ad alto rischio (art. 14) e il diritto a una spiegazione delle decisioni individuali (art. 86).

La macchina automatizza

- ✓ Calcoli e classificazioni su grandi volumi
- ✓ Pre-compilazione e suggerimenti
- ✓ Individuazione di anomalie
- ✓ Velocità e coerenza

L'umano garantisce

- ✓ Giudizio sul caso concreto
- ✓ Ascolto e spiegazione alla persona
- ✓ Correzione degli errori e dei bias
- ✓ Responsabilità della decisione

Istruzioni per il designer: la schermata di esito

La tua richiesta di finanziamento non è stata approvata.

Abbiamo usato un sistema automatico. I fattori che hanno pesato di più: reddito dichiarato, durata richiesta.

Chiedi una revisione da una persona | **Aggiungi informazioni**

Spiega che la decisione è automatizzata, indica i fattori principali e offri due vie concrete: l'intervento umano e la possibilità di dire la tua.

DPIA e FRIA a confronto

	DPIA (privacy)	FRIA (diritti fondamentali)
Fonte	Art. 35 GDPR	Art. 27 AI Act
Chi la fa	Il titolare del trattamento	Alcuni deployer di sistemi di IA ad alto rischio
Quando	Prima di un trattamento che può presentare un rischio elevato	Prima del primo utilizzo del sistema
Oggetto	Rischi per diritti e libertà derivanti dal trattamento dei dati	Impatto su tutti i diritti fondamentali di persone e gruppi (non discriminazione, dignità, accesso ai servizi...)
Esito verso l'autorità	Consultazione preventiva del Garante se il rischio resta elevato (art. 36)	Notifica dei risultati all'autorità di vigilanza del mercato
Rapporto	Se una DPIA copre già alcuni obblighi, la FRIA la integra (art. 27, par. 4): si possono condurre insieme.	

Takeaway operativo

1. Mappa le funzionalità che usano IA o decisioni automatiche e classifica il loro livello di rischio.
2. Progetta da subito il punto di intervento umano: chi, quando, con quali poteri.
3. Conduci DPIA e FRIA insieme, con designer e sviluppatori al tavolo.

08 SEZIONE 8 · LINGUAGGIO COMUNE

Basta legalese.
La norma diventa un componente.

Il giurista designer impara la lingua del team: user story, sprint, componenti, criteri di accettazione. E traduce la norma in qualcosa che si può disegnare e sviluppare.

> **IN UNA FRASE**
>
> Un requisito legale è utile solo quando il team sa come trasformarlo in una schermata, una casella, un blocco o un flusso libero.

Due direzioni di apprendimento

- **Il giurista impara Agile, UX e Dev**: cos'è un backlog, come si scrive una user story, cosa costa cambiare un'API, perché un clic in più pesa sulla conversione.
- **Il team impara i perché della norma**: non l'articolo a memoria, ma il diritto che protegge e il rischio che evita.

Il risultato è **fiducia reciproca**. Il team porta i dubbi al legale presto, perché sa che riceverà una soluzione e non un muro.

Flessibilità invece di blocco

Le norme sono scritte per principi. Lasciano spazio per adattarsi al mercato e al prodotto. Il giurista designer usa questo spazio: propone alternative, distingue ciò che è obbligatorio da ciò che è prudente, accetta rischi residui consapevoli e documentati. Dire "no" senza alternativa è un fallimento di progetto, non un successo di compliance.

Esempio: una user story con criteri legali

Come nuovo cliente **voglio** iscrivermi con la mia email **per** ricevere gli aggiornamenti sull'ordine.

Criteri di accettazione: la casella newsletter è separata e vuota di default; accanto al campo email c'è una frase sull'uso dei dati con link all'informativa; il consenso è registrato con data, ora e versione del testo.

Prontuario di traduzione: dal vincolo normativo al componente d'interfaccia

Vincolo normativo	Componente UX/UI
Consenso libero, specifico e inequivocabile (GDPR, artt. 4 e 7)	Checkbox non preselezionata, una per finalità; nessun consenso "a pacchetto" per poter usare il servizio.
Revoca facile quanto il consenso (GDPR, art. 7, par. 3)	Toggle nell'area account, raggiungibile con lo stesso numero di passaggi.
Informativa al momento della raccolta (GDPR, art. 13)	Microcopy accanto al campo + pannello di sintesi + pagina completa (layered notice).
Dati minimi (GDPR, art. 5)	Solo i campi necessari; campi facoltativi etichettati come tali.
Cookie: rifiutare come accettare (Linee guida Garante, 2021)	Banner con "Rifiuta" e "Accetta" di pari evidenza; la X di chiusura equivale al rifiuto.
Ordine con obbligo di pagare (Cod. consumo, art. 51)	Pulsante finale con dicitura esplicita, per esempio "Ordine con obbligo di pagare".
Recesso esercitabile online (Dir. (UE) 2023/2673)	Funzione di recesso ben visibile nell'interfaccia, con conferma di ricezione.
Decisione automatizzata (GDPR, art. 22)	Schermata di esito con spiegazione e pulsante "Chiedi revisione umana".

Vincolo normativo	Componente UX/UI
Interazione con un sistema di IA (AI Act, art. 50)	Etichetta chiara: “Stai parlando con un assistente IA”.
Interfacce non ingannevoli (DSA, art. 25)	Scelte presentate in modo neutro; niente urgenza finta né percorsi a ostacoli.

Blocco o flusso libero? Usa un blocco (non si prosegue senza) solo quando la norma lo impone, per esempio l’accettazione dei termini contrattuali. Per tutto il resto, lascia proseguire e rendi la scelta reversibile.

Takeaway operativo

1. Crea nel design system una sezione “componenti legali” riutilizzabili.
2. Scrivi i requisiti legali come criteri di accettazione, non come pareri.
3. Organizza una sessione di 1 ora: il giurista spiega 5 norme, il team spiega 5 vincoli tecnici.

09 SEZIONE 9 · ERRORI COMUNI · GDPR, ART. 83

Il chirurgo interviene sulla malattia. Il medico di base la previene.

Il giurista designer lavora come un medico di base: fa prevenzione fin dal prototipo e fornisce gli “integratori” che fanno crescere il prodotto sano.

> **IN UNA FRASE**
>
> Coinvolgere il giurista dalla prototipazione non serve solo a evitare sanzioni: evita di riscrivere codice e ridisegnare flussi a pochi giorni dal rilascio.

Errore 1: sottovalutare i documenti legali del sito

Termini di servizio, cookie policy e informativa privacy sono spesso trattati come formalità. Si copiano da un concorrente o si generano in automatico. Il problema: un generatore non conosce il tuo prodotto. Non sa quali dati raccogli davvero, quali fornitori usi, dove finiscono i dati. Un documento che non descrive la realtà è **inesatto**, quindi non conforme, e mina la fiducia dell’utente. Un generatore può servire al massimo come bozza, da verificare con il team.

Errore 2: pensare che la sanzione sia un evento remoto

Molti team vedono il rischio sanzionatorio come lontano. Ma le sanzioni GDPR possono arrivare fino a **20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo**, se superiore (art. 83). E il rischio non è solo la multa: reclami, ordini di modifica, sospensione del trattamento, danni reputazionali, cause degli utenti.

20 mln €
Tetto massimo delle sanzioni GDPR più gravi

4%
Del fatturato mondiale annuo, se superiore

1 reclamo
Basta una segnalazione di un utente per avviare un'istruttoria

Il modello del medico di base

Tradizionalmente il legale è il chirurgo: interviene sulla "patologia", una sanzione del Garante o una causa. Il giurista designer lavora sulla prevenzione e fa di più: non si limita a evitare la malattia, fornisce "integratori" strategici, cioè gli insight che aiutano il prodotto a crescere sano, solido e scalabile.

✓ **Prevenzione fin dalla prototipazione**

Idea valori e rischi mappati	**Prototipo** legal nella review del wireframe	**Sviluppo** componenti legali già pronti	**Test** utenti capiscono e scelgono	**Rilascio** nei tempi, senza rifacimenti

✗ **Rifacimento costoso ex post**

Idea nessuna analisi legale	**Sviluppo** flussi e dati già nel codice	**Pre-lancio** arriva il legale	**Rifacimento** codice e UX da riscrivere	**Ritardo** costi, stress, rischio residuo

Takeaway operativo

1. Fai un "check-up" legale a ogni fase: discovery, prototipo, pre-rilascio.
2. Tieni un registro aggiornato di dati, fornitori e cookie: è la base di ogni documento.
3. Rivedi i documenti legali a ogni nuova funzionalità, non una volta all'anno.

La fiducia è un asset. Progettarla è una strategia.

Tutela dell'utente e trasparenza non sono un costo: sono ciò che fa restare le persone.

> **IN UNA FRASE**
>
> Un prodotto che rispetta le persone guadagna la loro fiducia, e la fiducia si traduce in retention, conversione e reputazione nel lungo periodo.

La fiducia come motore di business

- **Conversione**: form più brevi e testi chiari riducono l'abbandono nel funnel.
- **Retention**: chi si sente rispettato resta; chi si sente ingannato se ne va e lo racconta.
- **Costi evitati**: meno ticket al supporto, meno reclami, meno rifacimenti.
- **Differenziazione**: in mercati affollati, la trasparenza è un tratto riconoscibile del brand.

Etica di prodotto, ESG e Società Benefit

Nei criteri ESG, l'etica di prodotto vive soprattutto nella **S** (sociale: rispetto degli utenti, inclusione, accessibilità) e nella **G** (governance: processi, responsabilità, controlli).

Le **Società Benefit** (L. 208/2015, commi 376–384) inseriscono nello statuto finalità di beneficio comune accanto al profitto, nominano un responsabile dell'impatto e pubblicano ogni anno una relazione d'impatto valutata con uno standard esterno. Il metodo del giurista designer offre prove concrete per quella relazione: accessibilità misurata, consensi rispettati, ricerca valoriale documentata.

Roadmap operativa in 5 passaggi

1. **Settimana 1 · Inserisci il giurista nel team.** Accesso a backlog, file di design, cerimonie Agile.
2. **Settimana 2 · Fai un check-up.** Mappa dati, consensi, documenti legali, accessibilità e funzioni di IA del prodotto attuale.
3. **Settimane 3–4 · Crea i componenti legali.** Consensi, layered notice, banner cookie, schermate di esito: nel design system, riutilizzabili.
4. **Mese 2 · Aggiorna il processo.** Domande valoriali nella ricerca, criteri legali nella Definition of Done, DPIA e FRIA condivise.
5. **Ogni trimestre · Misura e racconta.** Comprensione dei testi, reclami, abbandono nei flussi sensibili. Porta i risultati nel report ESG o nella relazione d'impatto.

Chiamata all'azione

- **Designer**: invita il legale nel file, non solo nella riunione.
- **Sviluppatori**: chiedete i requisiti legali come criteri di accettazione.
- **Legali**: uscite dalla toga, entrate nello sprint. Ogni "no" con un'alternativa.

La tecnologia è un prodotto dell'ingegno umano creato per altri esseri umani. Il diritto non è un limite alla creatività, ma il perimetro che protegge l'umanità nello spazio digitale.

La sfida per il tuo prossimo sprint: progetterai per **spuntare una casella normativa** o per **onorare un diritto del tuo utente**?

APPENDICE

Glossario, riferimenti e nota finale.

Glossario

Dark pattern (design ingannevole)
Interfaccia progettata per spingere l'utente a scelte che non farebbe se fosse libero e informato.

Definition of Done
Elenco condiviso di condizioni che una funzionalità deve soddisfare per essere considerata finita.

Deployer
Nell'AI Act, chi usa un sistema di IA nella propria attività professionale.

DPIA
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35 GDPR).

FRIA
Fundamental Rights Impact Assessment: valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (art. 27 AI Act).

Frictionless
Percorso senza attriti inutili: l'utente arriva al suo obiettivo in modo semplice.

Human-in-the-loop
Presenza di una persona che può capire, controllare e correggere una decisione automatica.

Layered notice
Informativa "a strati": una frase, una sintesi, il testo completo.

Legal design

Applicazione del design centrato sulla persona al diritto, per rendere norme e documenti comprensibili e utilizzabili.

Value Sensitive Design

Metodo che integra i valori umani in tutto il processo di progettazione della tecnologia.

Riferimenti normativi citati nella guida

Fonte	Dove ne parliamo
Costituzione, artt. 2, 3, 41	Sezioni 3 e 5
Carta UE, artt. 1, 7, 8	Sezione 3
Conv. 108 CdE (1981)	Sezione 3
Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)	Artt. 4, 5, 7, 12, 13, 22, 35, 36, 83: sezioni 3, 4, 7, 8, 9
Reg. (UE) 2022/2065 (DSA)	Art. 25: sezioni 3 e 8
Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act)	Artt. 14, 26, 27, 50, 86: sezioni 7 e 8
Dir. (UE) 2019/882 (EAA)	Con D.Lgs. 82/2022: sezione 5
Dir. (UE) 2023/2673	Funzione di recesso online: sezione 8
D.Lgs. 206/2005 (Cod. consumo)	Art. 51: sezione 8
D.Lgs. 385/1993 (TUB)	Art. 116 e ss.: sezione 4
Reg. IVASS n. 41/2018	Sezione 4
Garante, Linee guida cookie (10/06/2021)	Sezione 8
L. 208/2015, commi 376-384	Società Benefit: sezione 10

ⓘ Nota finale

Questa guida raccoglie gli atti di un webinar e ha finalità divulgative. Semplifica per farsi capire, ma non sostituisce il testo ufficiale delle norme né la consulenza di un professionista sul tuo caso concreto. Le norme citate sono aggiornate a novembre 2026: alcune, come il calendario dell'AI Act, possono cambiare. Verifica sempre la versione vigente.

The Legal Mind Within Digital Product Design — Il Giurista Designer nel Prodotto. Atti del webinar e guida pratica. Michele Pozzo, novembre 2026.